

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2640/2538

นาย ไลย์ มะหิเดช
นาง งาม หล้า อุ่น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 144

จำเลยเคยยื่นอุทธรณ์มาครั้งหนึ่งซึ่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วและพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้ง ปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่แล้ว จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งในปัญหาเดียวกันนั้นอีกจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 144 นอกจากศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้ในอุทธรณ์เดิมว่าจำเลยฝ่ายเดียวไม่อาจถอนคำทำได้ ยังวินิจฉัยต่อไปว่า ศาลจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงให้ตรงตามคำทำทุกประการแม้จำเลยจะแถลงรับว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้เป็นของตนก็ไม่ทำให้คำทำสิ้นผลไป ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งเอกสารที่มีลายมือชื่อของจำเลยไปตรวจพิสูจน์ตามคำทำและคำพิพากษาใหม่ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตรงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำสืบในประเด็นว่าข้อความในสัญญากู้ปลอมหรือไม่อีกต่อไปเพราะจำเลยสละประเด็นข้อพิพาทนี้แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์หลายครั้งต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินรวมยอดหนี้จำนวน 90,000 บาท ให้โจทก์ ตกลงให้ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2534ครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์และค้างชำระ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 59,625 บาท ขอให้จำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้และรับเงินจากโจทก์ สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้อง เป็นเอกสารปลอมที่โจทก์ทำขึ้นทั้งฉบับขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นที่สองสถานว่าหนังสือสัญญากู้ตาม ฟ้องเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ให้โจทก์นำสืบก่อน ในวัน นัดสืบพยานโจทก์นัดแรกโจทก์จำเลยทำกันให้ส่งสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 ไปตรวจ พิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้โดยถือเป็นข้อแพ้งั้น หากกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ ลง ความเห็นว่า ลายมือชื่อในช่องผู้กู้น่าจะเป็นลายมือชื่อของจำเลย จำเลยยอมแพ้ หาก ลงความเห็นว่าลายมือชื่อผู้กู้ไม่น่าจะเป็นลายมือชื่อของจำเลย โจทก์ยอมแพ้โจทก์จึง ขอส่งหลักฐานไปตรวจพิสูจน์ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอถอนคำทำ ศาลชั้นต้นไม่ อนุญาตให้ถอนคำทำและมีคำสั่งว่าเมื่อจำเลยรับว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลย จึงไม่มี ความจำเป็นต้องพิสูจน์ลายมือชื่อของจำเลยอีกต่อไป คดีพอวินิจฉัยได้แล้วพิพากษา ให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ตามฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า คำ ทำที่ให้ส่งสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1ไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้นั้น เป็นการที่คู่ ความตกลงกันสละประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานไว้ โดยยึดเอาผล ตามคำทำเป็นข้อยุติ จำเลยหาอาจยกเลิกคำทำแต่ฝ่ายเดียวได้ไม่แต่ศาลจะต้อง พิพากษาไปตามข้อตกลงให้ตรงตามคำทำทุกประการโดยความเห็นของกองพิสูจน์ หลักฐาน กรมตำรวจ เป็นเงื่อนไขสำคัญของคำทำ นอกจากนี้จำเลยปฏิเสธว่าสัญญากู้

ปลอม 2 ประการคือ ข้อความตามสัญญากู้ปลอมและลายมือชื่อปลอม การที่คู่ความทำพินิจลายมือชื่ออย่างเดียวกันถือว่าสละข้อต่อสู้ข้ออื่นแต่ถ้ากองพินิจหลักฐานไม่อาจตรวจพินิจได้ คำทำยอมตกไปดังนั้นแม้จำเลยจะแถลงรับว่าลายมือชื่อในสัญญากู้เป็นของตนก็ตามก็ยังมีประเด็นว่าข้อความในสัญญากู้ปลอมหรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นด่วนพิพากษาตามคำรับของจำเลยโดยไม่รอฟังรายงานการตรวจพินิจตามคำทำจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นส่งเอกสารไปตรวจพินิจตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อกองพินิจหลักฐานกรมตำรวจ ผู้ตรวจพินิจลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้กู้ในเอกสารหมายเลข 1 เป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อจำเลยในเอกสารตัวอย่าง จำเลยจึงต้องแพ้คดีตามที่ทำกัน พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 90,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า จำเลยแต่ฝ่ายเดียวจะถอนคำทำให้ส่งสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 ไปตรวจพินิจลายมือชื่อผู้กู้โดยโจทก์ไม่ยินยอมได้หรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยเคยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 มาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยตามคำพิพากษาลงวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ว่า คำทำดังกล่าวเป็นการที่คู่ความสละประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้น

ทำการชี้สองสถานไว้ โดยยึดเอาผลตามคำทำเป็นข้อยุติ จำเลยหาอาจยกเลิกคำทำ แต่ฝ่ายเดียวได้ไม่แต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำทำแล้ว ศาลชั้นต้นจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงนั้นให้ตรงตามคำทำทุกประการโดยความเห็นของกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ เป็นเงื่อนไขสำคัญจึงพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยหาได้ฎีกาโต้แย้งไม่ ปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เมื่อศาลชั้นต้นส่งสัญญาฎีกาเอกสารหมาย จ.1 ไปตรวจพิสูจน์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และพิพากษาใหม่แล้ว จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งในปัญหาดังกล่าวอีกจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะได้วินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวให้อีกก็เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อต่อไปว่า ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2535 เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่านอกจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะวินิจฉัยว่า จำเลยฝ่ายเดียวไม่อาจถอนคำทำได้แล้ว ยังวินิจฉัยต่อไปว่าศาลจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงให้ตรงตามคำทำทุกประการแม้จำเลยจะแถลงรับว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญาฎีกาเอกสารหมาย จ.1 เป็นของตนก็ไม่ทำให้คำทำสิ้นผลไปแต่อย่างใด พึงเห็นได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า การพิพากษาให้ตรงตามคำทำนั้น จึงหมายถึงการที่จะต้องส่งสัญญาฎีกาตามเอกสารหมาย จ.1 ไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ว่าเป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อของจำเลยหรือไม่ แล้วพิพากษาไปตามคำทำ อันมีผลเป็นการสละประเด็นข้อพิพาทอื่นด้วยเมื่อกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์แล้วลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้กู้ในเอกสารหมาย จ.1 เป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อของจำเลยซึ่งเป็นการตรงตามคำทำแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบในประเด็นว่าข้อความในสัญญาฎีกาปลอมหรือไม่อีกต่อไปดังที่จำเลยฎีกาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงวินิจฉัยไว้ในคำ

พิพากษาคอนทราสต์ว่าที่ศาลชั้นต้นด่วนพิพากษตามคำรับของจำเลยโดยไม่รอฟัง
รายงานการตรวจพิสูจน์ตามคำทำเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบจึงพิพากษายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี เมื่อศาลชั้นต้น
ได้ส่งเอกสารที่มีลายมือชื่อของจำเลยไปตรวจพิสูจน์ตามคำทำและพิพากษาใหม่แล้ว
จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตรงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงวัน
ที่ 15 ตุลาคม 2535 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ